

1500308-58.2022.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... a subtração almejada.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Réu confesso. Firmes relatos das vítimas e dos policiais. Condenação mantida. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500124-54.2020.8.26.0600; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500308-58.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500308-58.2022.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Vistos.

O Ministério Público acusa LEONARDO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 31, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia às fls. 53/55.

Recebimento da denúncia às fls. 57.

Resposta à acusação às fls. 69/70.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais da Defesa apresentadas em audiência.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a LEONARDO DE OLIVEIRA, a prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, posto que, em síntese, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 19h40, na Rua Maria Vitória Jean, altura do número 417, Umuarama, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de um facão, teria subtraído para si um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 11, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencente a Evelin Raissa de Souza Silva.

Segundo apurado e relatado em denúncia, "a vítima estava em um ponto de ônibus quando o denunciado se aproximou e colocou um facão nas costas dela. Anunciado o assalto, exigiu que Evelin lhe entregasse seu celular. Ato contínuo, arrancou o aparelho das mãos da ofendida. Num impulso, ela puxou o facão que o assaltante portava, mas mesmo assim ele conseguiu fugir. Com a ajuda de uma desconhecida que

estava no local, Evelin saiu no encalço do assaltante. Ao visualizá-lo em outro ponto de ônibus, gritou por ajuda e, com o auxílio de outros populares, conseguiu deter o denunciado até a chegada da polícia".

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 01 pelo Auto de Prisão em Flagrante, às fls. 02/03 pelo Boletim de Ocorrência, às fls. 10 pelo Auto de Exibição e Apreensão, às fls. 11 pelo Auto de Exibição/Apreensão/Entrega, às fls. 12 pelo Auto de Avaliação, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha PM Nelson Ribeiro de Almeida Júnior, em síntese, afirmou que estava em serviço, quando foi alertado sobre um roubo praticado contra uma moça, sendo que o autor teria sido contido por populares. Chegando ao local, foi encontrado o indivíduo e um facão. A vítima teria tomado o facão do indivíduo.

Em Juízo, a vítima Evelin, em síntese, relatou que estava no ponto de ônibus, quando foi surpreendida pelo réu tentando roubar o seu celular. Tentou evitar, mas o réu puxou o celular. O réu estava com um facão na mão. Chegou a retirar o facão do poder do réu durante a ação e atira-lo no réu, mas não o acertou. Apareceu uma moça de moto, que ofereceu carona para ir em busca do réu. Na companhia de outro terceiro encontraram o réu escondido atrás de uma árvore. Em conjunto com outros populares do local conseguiram deter o réu até a chegada dos policiais. Por fim, disse que estava de costas e não tinha visto o facão no momento da abordagem, somente durante a ação.

Em Juízo, o acusado LEONARDO DE OLIVEIRA, por sua vez, em síntese, confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, afirmando que teria subtraído o celular da vítima a fim de alimentar o vício em entorpecentes (crack), todavia, negou que teria utilizado o facão que portava para ameaçar ou violentar a vítima.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

As provas angariadas durante as duas fases da persecução penal se mostram harmônicas para um édito condenatório, uma vez que a materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelo policial que efetivou a prisão em flagrante, pela vítima e pelo próprio acusado, que tinha plena consciência do caráter ilícito da atividade.

O réu, ao confessar o crime, afirmou que seu repulsivo comportamento foi guiado pelo uso e vício em entorpecentes, sendo inaceitável tal justificativa e incapaz de afastar os rigores da Lei Penal.

Deste modo, uma vez que a confissão parcial do réu está em harmonia com os depoimentos e demais provas obtidas durante as duas fases da persecução penal, de rigor a sua condenação.

Por fim, ainda que a ilustre Defesa busque afastar a utilização de arma branca no cometimento do delito, a versão apresentada pela própria ofendida deve prevalecer, posto que consubstanciada pelo auto de apreensão e fotografia do "facão" de fls. 10 e 22, anotando-se que o mero fato de portar o objeto causa temor à vítima e remete à intenção de garantir a subtração almejada.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Réu confesso. Firmes relatos das vítimas e dos policiais. Condenação mantida. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500124-54.2020.8.26.0600; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Promissão - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de LEONARDO DE OLIVEIRA é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal:

Na primeira fase, verifica-se que o réu ostenta histórico criminal desfavorável (fls. 32/33); as consequências são sempre graves, posto que tal infração penal abala a sociedade e atinge de forma indelével a vida das vítimas; a culpabilidade se revela em grau padrão para o tipo; os motivos são sempre a cupidez e a busca de

dinheiro fácil em prejuízo do patrimônio alheio, sendo que, no presente caso, para alimentar o vício em entorpecentes, de modo que fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (dozesesseis) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, com o devido respeito ao entendimento diverso, deve incidir a atenuante da confissão parcial, no patamar de 1/8, alcançando a reprimenda provisória 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Por fim, de rigor a majoração da pena em 1/3, em razão do emprego de arma branca, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR LEONARDO DE OLIVEIRA pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Expeça-se DE IMEDIATO a guia de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do sentenciado, posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA